



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 380/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף מרחוב לויטן 2 תל אביב
הנתבעת שכנגד ע"י ב"כ עוה"ד קובי קמחי
מדרך בן גוריון 2 רמת גן

נ ג ד

הנתבעת: דניאלה עמידן ת.ז. 067289082
התובעת שכנגד ע"י ב"כ עוה"ד בנימין דדוש
מרחוב אחד העם 21 הרצליה

פסק דין

התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב לויטן 2 תל אביב הבנוי על חלקה 294 בגוש 6630 (להלן: "הבית").

לטענת התובעת הנתבעת לא שילמה את מיסי הנציגות לתקופה שמחודש 12/10 ועד לסוף שנת 2011 בסך קרן של 6,600 ₪. התובעת טוענת כי במענה לדרישתה לתשלום מיסי הנציגות טענה הנתבעת כי דירתה מנותקת ממערכת ההסקה ולפיכך לא רק שאין היא חייבת בתשלום מיסי נציגות לשנת 2011 אלא שהתובעת אף חייבת להשיב לה כספים שנגבו ממנה ביתר. דא עקא, התובעת מכחישה כי דירת הנתבעת מנותקת ממערכת ההסקה, הנתבעת שילמה במשך כל השנים ללא כל מחאה וממילא הנתבעת לא פעלה בהתאם להוראות הדין בנוגע לניתוק דירתה ולפיכך היא איננה זכאית לכל החזר.

בכתב ההגנה מטעמה הכחישה הנתבעת את חוקיות הנציגות וטענה כי היא איננה חייבת דבר בשל גביית יתר עבור הוצאות חימום הדירה, לאור התנתקותה ממערכת החימום שהיתה ידועה לתובעת. עוד טענה הנתבעת כי הנציגות חייבה אותה בהוצאות שיפוץ מדרגות הבית אולם בהעדר פרטים וקבלה בגין עלות השיפוץ אין היא יכולה לקבל החזר לסכומים אלו מרוכש דירתה על פי ההסכם שבניהם. כן טוענת הנתבעת כי היא זכאית לקבלת החזר מהכספים העודפים שבקופת ועד הבית עת מכרה את דירתה ומכל מקום, לא ניתן לחייבה בתשלום עבור התקופה שלאחר מועד מסירת החזקה בדירתה לרוכש – 15.08.11.

ביחד עם כתב ההגנה הגישה הנתבעת תביעה שכנגד במסגרתה עתרה לקבלת דין וחשבון כספי מפורט ליום 15.08.11, לקבלת חלקה בעודף הכספים בקופת הנציגות נכון ליום 15.08.11 ולהחזר מקופת הנציגות בגין גביית יתר של הוצאות חימום במשך 7 שנים.

הנתבעת שכנגד טענה כי ניתנה לתובעת שכנגד ההזדמנות לעיין במסמכי הנציגות, כי לא בוצעו עבודות שיפוצים אלא עבודות תחזוקה שוטפות בלבד, כי הפניה לנציגות לעניין ניתוק מערכת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 380/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ההסקה נעשתה רק לקראת סוף שנת 2011 ולא נמסרה כל הודעה לפני כן בדבר ניתוק הדירה. בהקשר זה ישנן דירות אחרות אשר נותקו ממערכת ההסקה והן מקבלות מידי שנה החזרים בגין הניתוק. דא עקא, התובעת שכנגד לא פנתה לנציגות על מנת שזו תבדוק את טענת הניתוק ובמשך כל השנים שילמה את מלוא חלקה בהוצאות החזקת הבית ולא דרשה כל החזר. מכל מקום, גם על פי גרסת התובעת שכנגד הרי שלא פעלה בהתאם להוראות הדין בנוגע לניתוק.

ביום 09.11.11 נערך דיון מקדמי במסגרתו נקבע פרוצדורה להגשת ראיות הצדדים.

בהחלטתי מאותו יום קבעתי כי: "לאור העובדה כי הנתבעת מודה בגובה החיוב החודשי ובכך שלא שילמה מיסי נציגות מאז דצמבר 2010 ועד 15/8/2010, אני מוצא לנכון לקבוע כי הנתבעת/ התובעת שכנגד היא זו אשר תתחיל ראשונה בהשמעת ראיותיה. האמור גם כולל בקנה אחד עם הוראת תקנה 6 לתקנות המקרקעין (תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף), תשנ"א - 1991, המטילה את חובת הראיה להוכחת הינתקות על בעל הדירה הטוען לניתוק" (עמוד 2 שורות 11-15).

מטעם התובעת שכנגד הוגש תצהירה וכן תצהיריהם של בעלה לשעבר - מר אייל עמידן ובן זוגה - מר אריה צביקל.

מטעם הנתבעת שכנגד הוגשו תצהיריהם של מר בני גרף, מר צביקה אביב, מר צבי כספי, מר עמי עמנואל שכנאי ומר אברהם בלאס.

העדים נחקרו נגדית על תצהיריהם ביום 23.01.12 ולאחר מכן סיכמו הצדדים בכתב את טענותיהם.

דיון

התביעה העיקרית עניינה בבקשה לחיוב הנתבעת בתשלום חלקה בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין").

הנתבעת מודה כי לא שילמה את מיסי הנציגות החל מחודש 12/10 ועד ליום 15.08.11, עת מסרה את החזקה בדירתה לרוכשים. הנתבעת גם מודה כי החיוב החודשי הינו בסך של 550 ₪ (עמוד 1 שורות 27-28).

המחלוקת שבין הצדדים בנוגע לתיק העיקרי הינה בשאלה האם ניתן לחייב את הנתבעת בתשלום מיסי נציגות עד לסוף שנת 2011 (כפי ששילמו מראש כל בעלי הדירות בבית) כטענת התובעת או שיש לחייבה עד ליום 15.08.11 בלבד (מועד מסירת החזקה בדירתה לרוכש) כטענתה.

המחלוקת בהקשר זה בין הצדדים הינה תיאורטית בלבד, שכן, מעדותו של מר אביב עולה כי הרוכשים של דירת הנתבעת שילמו את מיסי הנציגות החל מיום 15.08.11 ועד לסוף שנת 2011



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 380/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

(עמוד 17 שורות 9-6). משכך, חובה של הנתבעת לנציגות עומד על סך של 4,675 ₪ (550 ₪ לחודש כפול 8.5 חודשים).

בכתב ההגנה טענה הנתבעת כי התובעת איננה הנציגות החוקית של הבית. דא עקא, עצם הגשת תביעה שכנגד על ידי הנתבעת שוללת, מניה וביה, את טענתה זו. אם התובעת איננה הנציגות החוקית של הבית, כיצד יכולה הנתבעת להגיש כנגדה תביעה שכנגד להחזר סכומים ששולמו לנציגות הבית ביתר? ! כלומר, גם הנתבעת עצמה רואה בתובעת כנציגות החוקית של הבית, לה היא שילמה משך כל השנים את מיסי הנציגות ואליה היא פנתה בנוגע לדרישתה להחזרים. לבד מכך, הרי שהנתבעת זנחה טענה זו בסיכומיה ודי בכך להביא לדחייתה.

עתה עלינו לבחון אם כן את התביעה שכנגד, ונתייחס לסעדים המבוקשים על פי סדרם.

דו"ח כספי נכון ליום 15.08.11

בכל הקשור לעתירה לחיוב הנתבעת שכנגד בהכנת דין וחשבון מפורט כולל יתרה בחשבון נכון ליום 15.08.11, אין לי אלא לחזור על החלטתי מיום 09.11.11, בה קבעתי כי אין מקום להטיל על הנציגות נטל נוסף להכין דו"ח נכון ליום 15.08.11 דווקא. בהקשר זה חובת גזבר הנציגות הינה להכנת דין וחשבון כספי כל ששה חודשים בלבד (סעיף 16(ב) לתקנון המצוי). לא ניתן ללמוד מחובה זו על קיומה של זכות לכל בעל דירה לדרוש כי יערך דין וחשבון עדכני למועד ספציפי הנדרש על ידו. הטלת חובה שכזו עשויה לגרור את הנציגות (העושה את עבודתה בהתנדבות) לעבודה "במשרה מלאה" רק לצורך הכנת דוחות כספיים פרטניים לפי דרישות בעלי הדירות. מאידך, התרתי בהחלטה הנ"ל לתובעת שכנגד ולבא כוחה לעיין בכל מסמכי הנציגות כולל בדפי חשבון הבנק של הנציגות, לרבות בנוגע למועד הרלבנטי המבוקש על ידה. בכך מושג האיזון הראוי אשר מאפשר לתובעת שכנגד לבחון את מצב קופת הנציגות נכון למועד המבוקש על ידה ומאידך לא מועמס נטל מכביד ומיותר על כתפי הנציגות.

לכך יש להוסיף כי לתצהירו של מר אביב צורפו דוחות הכנסות והוצאות החל משנת 2005 ועד ליום 30.11.11 מהם ניתן ללמוד על התנהלותה הכספית של הנציגות בתקופה האמורה.

התובעת שכנגד גם זנחה את הסעד המבוקש בהקשר זה בסיכומיה.

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את התביעה שכנגד לחיוב הנתבעת שכנגד בהכנת דו"ח כספי נכון ליום 15.08.11.

תביעה להחזר חלק יחסי ביתרת הכספים בקופת הנציגות נכון ליום 15.08.11

מבלי להיכנס לשאלה העקרונית האם בכלל זכאי בעל דירה המוכר את דירתו לקבלת חלקו ביתרת הכספים בקופת הנציגות, הרי שלא עלה בידי התובעת שכנגד להוכיח בהליך דנן כי במועד הנטען



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 380/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

על ידה היתה קיימת יתרת כספים כלשהי בקופת נציגות הבית או מהו החלק היחסי המגיע לה בגין החזר כאמור.

בהקשר זה, לבד מטענה כללית בעלמא במסגרת כתב התביעה שכנגד ותצהיר הנתבעת, הרי שלא הובאה כל ראיה להוכחת הטענה, אשר גם היא נזנחה לחלוטין במסגרת סיכומי התובעת שכנגד. משכך, אין לי אלא לדחות את התביעה שכנגד להחזר כאמור.

תביעה להחזר תשלום עודף בגין הוצאות חימום

נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי – קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333).

תקנה 6 לתקנות המקרקעין (תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף), תשנ"א-1991 (להלן: "התקנות") קובעות כי "בעל דירה הטוען כי דירתו נותקה מן המערכת המרכזית - עליו הראיה". במקרה דנן המדובר בתובענה שכנגד לקבלת החזר בגין תשלומים שבוצעו ביתר עקב ניתוק דירת התובעת שכנגד ממערכת ההסקה המרכזית. משכך, בבחינת הכלל הידוע בהליך האזרחי לפיו "המוציא מחברו עליו הראיה", בכל מקרה על התובעת שכנגד מוטל הנטל להוכיח את עובדת ניתוק דירתה ממערכת ההסקה במועד הנטען על ידה.

במקרה דנן, לאחר שקילת מכלול הראיות שבפני, הרי שהתובעת שכנגד לא עמדה במאזן נדרש זה להוכחת תביעתה.

תקנה 5 לתקנות קובעת את התנאים הטכניים לאופן ביצוע ההינתקות. תקנת משנה (א) קובעת כי "ההינתקות ממערכת מרכזית תיעשה על-ידי הסרת קטעי הצנרת המחברים את המערכת המרכזית עם המיתקנים שבדירה". תקנת משנה (ב) קובעת כי "מקומות הניתוק של המערכת המרכזית, הקדח בפקק והחותם המחובר בחוט ברזל בקדח יהיו גלויים לעין בכל עת ולא תיעשה בניה שתסתיר אותם". ויודגש, רק בעל דירה אשר ביצע התנתקות בהתאם להוראות התקנות זכאי לקבלת הנחה בתשלום הוצאות החימום בהתאם להוראות תקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף), תשנ"א-1991.

דא עקא, לא עלה בידי התובעת שכנגד להוכיח כי היא ביצעה הינתקות על פי התנאים הטכניים בהתאם להוראות התקנות.

מעדותו של מר עמידן עולה כי כל שבוצע בדירת התובעת שכנגד היה הסרת הרדיאטורים (סעיף 2 לתצהירו ועמוד 5 שורה 16). גם מעדותה של התובעת שכנגד עולה כי כל שבוצע בדירתה היה הסרת הרדיאטורים (עמוד 7 שורות 13-7). התובעת שכנגד גם מאשרת כי "לא בוצעו ריתוכים בדירה כשפורקו הרדיאטורים" (עמוד 8 שורה 5). בעדותו של מר צביקל אין כדי לסייע בהקשר זה שכן "ניתוק" הדירה בוצע, לפי גרסתו, שנים מספר לפני מועד כניסתו לדירה (סעיף 3 לתצהירו). כלומר, לכל היותר הוכח על ידי התובעת שכנגד כי פורקו הרדיאטורים בדירתה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 380/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

דא עקא, אין די בפעולה של פירוק הרדיאטורים כדי שזו תיחשב כ"ניתוק" של מערכת החימום בהתאם להוראות הדין כאמור וכפי שמעיד גם מר בלאס, "האינסטלטור של הבית" (עמוד 14 שורות 16-17) בנוגע לניתוק דירות ממערכת ההסקה בבית - "סעיף 4 נשאלתי אם להוריד רדיאטורים זה ניתוק וזה לא נחשב ניתוק. צריך לחתוך צנרת ולפקוק אותה" (עמוד 13 שורות 10-11). ויודגש, אף אם פורקו רדיאטורים, הרי שללא חיתוך וחיתום הצנרת (בהתאם להוראות התקנות), יכול כל בעל דירה בנקל לשוב ולחבר את דירתו למערכת החימום ולזאת לא ניתן לקרוא "הינתקות".

לכך יש להוסיף כי התובעת שכנגד גם לא הביאה לעדות בפני את הקבלן חיים שוקרון אשר ביצע את ניתוק מערכת ההסקה (עמוד 5 שורה 16-18) ואשר יכול היה להעיד בנוגע לפעולות המדויקות שבוצעו על ידו במהלך שיפוץ הדירה. בהקשר כזה קובעת ההלכה כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606).

למעשה, גם נכון למועד שמיעת הראיות בתיק זה כלל לא ידוע והתובעת שכנגד טרם המציאה כל אישור כי דירתה מנותקת כדין ממערכת החימום (עמוד 7 שורות 23-24 ור' גם עדותו של מר בלאס בעמוד 13 שורה 14). אפילו תמונות המלמדות על כי הרדיאטורים בדירתה פורקו לא המציאה התובעת שכנגד.

לזאת יש להוסיף את השינויים התכופים בגרסתה של התובעת שכנגד אשר מקשים על קבלתה. כך, במכתבה לנציגות מיום 30.01.11 היא טוענת כי מר בלאס הסיר את הרדיאטורים בדירתה (מוצג ת/1). בתצהירה היא טוענת כי בעלה לשעבר – אייל עמידן, הוא זה אשר הסיר את הרדיאטורים (סעיף 6). בחקירתה הנגדית נטען לפתע כי קבלן מוסמך הסיר את הרדיאטורים כאשר "מי שעלה לדירה לראות את הסרת הרדיאטורים זה אברהם. הוא לא הסיר אותם" (עמוד 7 שורה 27). דא עקא, גרסה זו נדחה בעדותו של מר בלאס שלא נסתרה (סעיפים 1-3 לתצהירו ועמוד 12 שורות 22-27). בהקשר זה גם גרסתו של מר עמידן לא היתה אחידה - בתצהירו אישר במפורש כי "הוסרו הרדיאטורים על ידי" (סעיף 2 לתצהיר) אך בחקירתו הוא אישר כי הוסרו על ידי הקבלן שוקרון (עמוד 5 שורה 16).

כך גם מועד ניתוק הדירה כלל איננו ברור מגרסת התובעת שכנגד. בכתב ההגנה נטען כי הרדיאטורים הוסרו לפני "למעלה משלוש שנים" (סעיף 4.ב. לכתב ההגנה) דא עקא בתביעה שכנגד נטען כי הדירה מנותקת מאז כניסת התובעת שכנגד לגור בדירה בשנת 2000.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 380/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

זאת ועוד. אין מחלוקת כי במקרה דנן התובעת שכנגד גם לא נקטה בתנאים הכלליים הנדרשים לביצוע היתנות בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות אשר קובעות, בין היתר, הודעה לנציגות לפני ביצוע ההיתנות, קביעת הנציגות בדבר דרך ההיתנות ואישורה לאחר ביצועה.

הוכח בפני כי בבית חל נוהל בדבר דרך ההיתנות בעל דירה ממערכת ההסקה, אשר מבוסס בעיקרו על הוראות התקנות. כך מעיד מר שכנאי – "מבקשים מהוועד להתנתק ואז הועד פונה לבלאס ומבקש לעשות מה שצריך לעשות. ש.ת אפשר לפנות למי שרוצים. בלאס הוא אינסטלאטור של הבית. הוא מכיר כל ברז. הוא מכיר את המערכת בבית שלנו" (עמוד 14 שורות 15-17). כך מעיד מר אביב - "כל הדיירים למעט דייר אחד התנתקו לפני למעלה מ-10 שנים. הדייר רונן התנתק לפני שנתיים. פנה לוועד כמו שצריך. הוועד שלח אינסטלאטור בדק ודיווח לוועד. הדייר החדשה שהחליפה את גב' עמידן פנתה בכתב לוועד בשבוע שעבר ודיווחה שהיא מבקשת שהוועד יבוא ויבחון ע"י בודק מוסמך שהיא מנותקת. כך עושים לגבי מי שרוצה להתנתק. הגב' עמידן לא פנתה למעט המכתב בינואר 2011 לאף אחד ומשבאנו גם אני וגם שכנאי לא נתנו לו להיכנס ואותי זרקו. לשאלת המפקח: אלה שהתנתקו לפני למעלה מ-10 שנים עשו זאת בטופס. אנו לא שומרים מתקופה כזו. גם אם פנו בכתב וגם אם בע"פ היינו שולחים אינסטלאטור מטעמנו וזה היה תקין. אבל הם לא פנו בכלל. פנינו למר בלאס והוא יתאם ישירות עם הגב' מור. ש.ת יכול להיות שיש מכתב שלה. אמרתי שגם אם היא פונה בע"פ זה בסדר אבל צריך לפנות לנציגות" (עמוד 18 שורות 8-18). כך מעיד גם מר כספי "אני יודע על פנייה אחת בתקופת של 10 שנים. שמו רונן. הוא פנה בכתב ואמר שאדון בלאס ביצע את ההתנתקות. אדון בלאס מהימן ומכיר את מערכות הבניין. אדון בלאס אישר את ההתנתקות" (עמוד 20 שורות 8-9).

התובעת שכנגד לא מילאה אחר הוראות התקנות וגם לא אחר הנוהל הנוהג בבית - התובעת שכנגד מודה כי לא יצאה כל פניה לנציגות לפני ביצוע העבודות (עמוד 7 שורה 21). מעדותה עולה כי אפילו פניה בעל פה לפני ביצוע הפירוק לא נעשתה. גם אחרי ביצוע העבודות לא יצאה פניה (עמוד 7 שורה 22). הדרישה הראשונה בכתב בהקשר זה היתה רק ביום 30.01.11 (עמוד 8 שורה 13).

התובעת שכנגד מבקשת לבסס את תביעתה על ידיעה נטענת של חברי הנציגות על כי הרדיאטורים בדירתה הוסרו.

תחילה יובהר כי אף אם ידעו או ראו חברי הנציגות כי הרדיאטורים בדירתה של התובעת שכנגד הוסרו, הרי שממילא, אין בכך די כדי להוות אישור ל"היתנות" בהתאם להוראות התקנות או אפילו בהתאם לנוהל בבית, ללא בדיקה בפועל על ידי איש מקצוע. נוסף לכך הרי שממילא גם אין די בהסרת הרדיאטורים כדי שפעולה זו תיחשב כהיתנות כאמור. אולם, במקרה דנן גם לא הוכחה הידיעה הנטענת של חברי הנציגות.

בתצהיריהם של מר עמידן ושל התובעת שכנגד נטענה ידיעת חברי הנציגות באופן כללי בלבד, בהקשר לאירוע נזילה משנת 2000, בעת ניתוק הרדיאטורים בדירתם. דא עקא, אין בתצהיריהם אפילו לא פירוט שמם של חברי הנציגות אשר "ידעו" כביכול על ניתוק הדירה. גם בעדותה בפני מסתפקת התובעת שכנגד בטענה כי "אנשי הועד היו אצלי" (עמוד 7 שורות 22-20) ללא פירוט



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 380/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שמותיהם, נסיבות הביקור או מועדו. גם אין כל ראייה אחרת להוכחת האמור, בין בעדותו של הקבלן שוקרון כאמור ובין בהעדתו של בעל הדירה אשר לדירתו נזלו, לכאורה, המים.

בהקשר זה העידו בפני מר כספי (עמוד 20 שורה 6) ומר בלאס (עמוד 12 שורות 24-25), בעלי התפקידים הרלבנטיים במועד הנ"ל, אשר הכחישו את אירוע הנזילה האמור ולא מצאתי כל סיבה מדוע שלא לקבל את עדותם. ויודגש, אף אם אירוע הנזילה אכן התרחש, אין בו די כדי לבסס את ידיעת חברי הנציגות הנטענת בדבר ניתוק הרדיאטורים. מר בלאס מעיד כי "אני לא יודע כלום בקשר לרדיאטורים" (עמוד 12 שורה 27). מר כספי מעיד "מעולם לא הייתי בדירה של משפ' עמידן ... אף פעם לא הייתי אצלו בבית" (עמוד 20 שורות 2 ו-5).

בתצהירו של מר צביקל הוא מבסס את ידיעת חברי הנציגות בדבר הניתוק על פי ביקורו של חבר הנציגות אביב בדירה ביום 27.01.11. ברי כי לא ניתן מביקור זה להסיק בדבר ידיעת חברי הנציגות בנוגע למערכת ההסקה עשור שנים קודם לכן. זאת בודאי כאשר הביקור גם הסתיים, לגרסת שני הצדדים, ב"טונים צורמים" (סעיף 12 לתצהיר התובעת שכנגד, סעיף 8 לתצהיר צביקל וסעיף 16 לתצהיר אביב).

זאת ועוד. אף אם מי מחברי הנציגות נכח בדירת התובעת שכנגד באירוע הנזילה ואף אם מר אביב "ראה" כי אין רדיאטורים בדירת התובעת שכנגד, עדין לא ניתן להסיק מכך ידיעה בדבר ניתוק הדירה כפי שמעיד מר בלאס – "אני חייב להיכנס לדירה כדי לראות אם רדיאטורים מנותקים. צריך להיכנס לתוך אינטרסול לראות שזה מנותק. ש.ת אני לא יכול לקבוע בלי להיכנס לדירה" (עמוד 13 שורות 7-9).

נוסף לכך, תמוהה בעיני עד מאוד מדוע שילמה התובעת שכנגד במשך 10 שנים, לגרסתה, את מיסי הנציגות במלואם ללא כל טענה או דרישה להחזר, ורק החל מהמועד בו מכרה את דירתה למדה פתאום על כי היא זכאית לקבלת החזר לאור הינתקותה הנטענת. לזאת יש להוסיף כי גם בתצהיר התובעת שכנגד וגם בתצהירו של מר צביקל אין כל אזכור למועד בו נודע להם לראשונה כביכול על זכותם לקבלת החזרים וממי מבעלי הדירות. טענתם בהקשר זה כללית ביותר וגם בעדותה של התובעת שכנגד אין היא זוכרת מתי נתגלה לה הדבר לראשונה (עמוד 8 שורה 10).

בהקשר זה אין בידי לקבל את טענת התובעת שכנגד בדבר "אי ידיעת" זכויותיה. מעבר ל"צירוף המקרים" התמוהה שבין מועד מכירת דירתה לבין מועד ה"גילוי", הרי שלא ניתן לקבל את הטענה האמורה גם לאור העובדה כי סעיף "החזר לדיירים" (שאינם משתמשים בהסקה) או "החזרים לדיירים" (שאינם מסיקים) מופיע באופן ברור בדוחות השנתיים של הנציגות (נספחים לתצהיר אביב).

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את התביעה שכנגד לקבלת החזר בגין הוצאות חימום.

לפני סיום אעיר כי גם אין בידי לקבל את טענת התובעת שכנגד בדבר זכותה לקבלת החזרים מכח דיני עשיית עושר ולא במשפט. בהקשר זה לא עלה בידי התובעת שכנגד להוכיח כי ניתוק



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 380/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הרדיאטורים על ידה, ככל שבוצע, הביא לחסכון בהוצאות לתפעול מערכת החימום. בהקשר זה לא הובאה על ידי התובעת שכנגד כל ראיה והיא מבקשת להתבסס על עדותו של מר כספי (עמוד 20 שורה 20). דא עקא, מר כספי אינו מומחה לדבר ואין משקל משמעותי לעדותו בהקשר זה, כשם שאין משקל משמעותי לעדותו של מר אביב לפיה אין בניתוק כדי לחסוך בצריכת דלק (עמוד 18 שורה 19). העד היחיד בהליך דנן לו ידיעה משמעותית יותר בנוגע למערכות הינו מר בלאס אולם דווקא אותו בחרה התובעת שכנגד שלא לחקור בהקשר זה.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה העיקרית ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 4,675 ₪ בגין חובותיה לנציגות עד ליום 15.08.11. לסך הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה בבית משפט השלום, 14.06.11, ועד למועד התשלום בפועל.

אני דוחה את התביעה שכנגד.

בנוסף לסכום האמור תשלם הנתבעת לתובעת סך של 711 ₪ בגין החזר אגרת תביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 31.07.11 ועד למועד התשלום בפועל.

כן תשלם הנתבעת לתובעת סך של 550 ₪ בגין החזר הוצאות העדים, סך של 300 ₪ בגין דמי בטלה לחבר הנציגות אביב וכן סך של 1,250 ₪ בגין החזר הוצאות שכר טרחת עו"ד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שהתקיימו בתיק ישיבה מקדמית, ישיבת הוכחות והוגשו סיכומים בכתב.

כל הסכומים האמורים ישולמו בתוך 7 ימים מהיום.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"א אדר תשע"ב, 05 מרץ 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב